

SHASHA FARINA BINTI MOHD SHAFIE

lwn

MUSTAFFA KAMAL BIN BASIR AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof Bin Musa (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Mokhtar (Panel), pada 17hb Julai 2018 bersamaan 4 Zulkaedah 1439H]

Kes No. 10000-099-0076-2017

[Rayuan Permohonan Penetapan Masa]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Farah Wahida binti Mohd Shapie daripada Tetuan Amli & Associates*

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Y.A Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10300-099-0756-2016 yang diberikan pada 13/7/2017. Perintah tersebut adalah :-

i. Permohonan Pemohon/Perayu ditolak.

[2] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah menfailkan notis rayuannya pada 24/7/2017 dan merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

Fakta Kes

[3] Perayu dalam kes ini iaitu Shasha Farina binti Mohd Shapie (No k/p: 801120-07-5470) merupakan bekas isteri kepada Responden iaitu Mustaffa Kamal bin Basir Ahmad (No k/p: 800814-14-5395) .

[4] Pada 15/6/2015, Perayu telah menfailkan tuntutan nafkah iddah melalui kes no. 10300-021-0202-2015. Responden kemudiannya telah menfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap tuntutan Perayu tersebut. Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Responden tersebut dan kos guaman Perayu hendaklah ditanggung oleh Responden. Perintah bertarikh 1/2/2016 adalah sebagaimana berikut:-

- i. *Mahkamah menolak permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon/Defendan;*
- ii. *Mahkamah memerintahkan kos guaman Responden/Plaintif terhadap bantahan awal ini ditanggung oleh Pemohon/Defendan.*

[5] Perayu dan Responden juga mempunyai satu kes lain iaitu kes Permohonan Interlokutori Bantahan Awal (nafkah anak tertunggak) yang difailkan oleh Responden. Dalam kes Permohonan Interlokutori Bantahan Awal (nafkah anak tertunggak) kes no. 10300-023-0390-2014 ini, Mahkamah pada 3/7/2015 telah memerintahkan sebagaimana berikut:-

- i. *Mahkamah meluluskan dan menerima permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon/Defendan;*

- ii. *Mahkamah memutuskan kes saman no. 10300-023-0390-2014 adalah ditolak dan saman bagi kes ini adalah dibatalkan.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan kos guaman Pemohon/Defendan terhadap kes bantahan Awal ini adalah ditanggungoleh Responden/Palintif.*

[6] Perayu kemudiannya telah menfailkan satu permohonan melalui permohonan no. 10300-099-0756-2016 untuk mendapatkan Penetapan Tempoh Masa bagi melaksanakan perenggan ii Perintah bertarikh 1/2/2016 di atas. Responden tidak bersetuju dengan permohonan Perayu ini dengan alasan Perayu dan Responden telah mempunyai satu kes lain iaitu bantahan awal terhadap nafkah anak tertunggak yang mana dalam kes tersebut Perayu perlu menanggung kos guaman Responden. Maka kos guaman yang dikenakan kepada pihak-pihak dalam kedua-dua kes tersebut telah membatalkan segala bayaran yang harus dibuat sebagaimana perintah Mahkamah.

[7] Mahkamah pada 13/7/2017 telah memutuskan dan mengeluarkan perintah bahawa Mahkamah menolak permohonan Perayu untuk melaksanakan penetapan masa bagi pelaksanaan perintah kos terhadap Responden dalam kes no. 10300-021-0202-2015.

Alasan Rayuan

[8] Perayu telah menfailkan alasan rayuannya bertarikh 8/11/2017 dengan memplidkan 3 alasan rayuan iaitu :-

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan permohonan penetapan masa adalah tidak wajar

dibenarkan oleh Mahkamah kerana jelas tiada amaun yang diputuskan oleh Mahkamah untuk dibayar oleh Responden kepada Perayu sedangkan Yang Arif Hakim Bicara telah berpendapat secara amalannya Mahkamah menyerahkan tanggungjawab penetapan kos guaman kepada Peguam Syarie masing-masing untuk menyatakan berapa jumlah kos guaman setelah tugas dan kerja peguam selesai bagi sesuatu kes.

- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila mengambilkira kos guaman yang dikenakan kepada Perayu dan Responden dalam kedua-dua perintah (Saman No: 10300-023-0930-2015 perintah kos guaman Perayu kepada Responden dan saman no: 10300-021-0202-2016 perintah kos guaman Responden kepada Perayu) sebelum ini telah membatalkan segala bayaran yang harus dibuat kepada Perayu mahupun Responden sedangkan tiada mana-mana perintah lain yang membatalkan kedua-dua perintah berkaitan kos sebelum ini.
- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang bahawa permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan tempoh masa bagi melaksanakan Perintah di perenggan 2 melalui saman no: 10300-021-0202-2015 bertarikh 01.02.2016 bukannya memohon untuk mendapatkan jumlah kos yang perlu dibayar oleh Responden.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Merujuk kepada notis rayuan, alasan rayuan dan dan hujah yang difailkan oleh pihak-pihak kami berpendapat hanya satu (1) isu yang perlu diputuskan iaitu:-

Samada Perintah bertarikh 1/2/2016 berkaitan kos adalah satu perintah yang muktamad dan boleh dikuatkuasakan?

[10] Suka kami nyatakan bahawa berkaitan dengan kos perjalanan suatu prosiding, rujukan utama hendaklah kepada peruntukan seksyen 222, Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003. Peruntukan tersebut menyatakan:-

“Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu”.

[11] Persoalannya adakah YA Hakim Bicara telah menggunakan prinsip yang betul ketika mengawardkan kos prosiding kepada Responden? Dalam isu ini kami merujuk kepada prinsip yang ditegaskan oleh Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal (Rayuan) no. 10000-003-0015-2012) sebagai sandaran. Budibicara seorang hakim mengawardkan kos prosiding kepada pihak-pihak dijelaskan sebagaimana berikut:-

“Persoalan kos prosiding mahkamah ini, boleh kami tegaskan bahawa bukanlah suatu kemestian pihak yang keputusan Mahkamah tidak berpihak kepadanya akan menanggung kos prosiding. Bukanlah juga suatu kemestian pihak yang keputusan mahkamah memihak kepadanya pasti akan terlepas dari tanggungjawab menanggung kos prosiding. Namun lazimnya, pihak yang keputusan mahkamah tidak berpihak kepadanya akan menanggung kos prosiding. Dalam kes ini, kami berpuashati pemohon hendaklah membayar kesilapannya memfailkan

permohonan yang secara jelas tidak mempunyai asas undang-undang. Dengan ini kami mengesahkan budibicara Y.A. Hakim mengarahkan pemohon menanggung kos prosiding adalah betul dan masih tertakluk di bawah prinsip undang-undang dan keadilan”.

[12] Oleh yang demikian, dapat difahami bahawa semua prosiding kes mal yang berjalan di mahkamah boleh ditetapkan kosnya yang perlu ditanggung oleh mana-mana pihak yang bertikai. Namun penentuan pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menanggung kos perjalanan suatu prosiding adalah terletak sepenuhnya di atas budibicara Hakim yang menjalankan prosiding tersebut. Ini bermakna, adalah suatu prinsip undang-undang bahawa hakim mempunyai budibicara untuk mengawardkan kos kepada mana-mana pihak sekalipun tiada permohonan berkenaan kos dikemukakan kepada mahkamah.

Maka dalam kes di hadapan kami ini, kami mengesahkan bahawa tindakan YA Hakim Bicara membuat suatu perintah mengenai kos dalam terma perintah ke ii bertarikh 1/2/2016 adalah betul.

[13] Persoalan selanjutnya adakah perintah kos bertarikh 1/2/2016 tersebut telah muktamad dan boleh dikuatkuasakan? Dalam hal ini rujukan kepada panduan di dalam Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fee, Elaun dan Kos) 2006 dan prinsip-prinsip perintah mengenai kos secara am adalah perlu. Perintah Hakim Bicara yang mengawardkan kos kepada mana-mana pihak hendaklah jelas arahnya, samada kos yang dianugerahkan itu **kategori kos yang ditetapkan** atau **kos menurut budibicara** (kos ditentukan) sebagai ganti kepada kos yang ditetapkan. Jika kos tersebut adalah kategori kos yang ditetapkan, maka kos itu hendaklah ditaksirkan melalui pemfailan bil taksiran kos di hadapan Pendaftar. Rujukan

pendaftar dalam prosiding taksiran kos, ialah Jadual Kedua (kaedah 3) SKALA KOS di dalam Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fee, Elaun dan Kos) 2006.

Sebaliknya jika kos yang dianugerahkan itu suatu amaun ditetapkan oleh Hakim Bicara menurut budibicaranya sebagai ganti kos yang ditetapkan, maka asas taksiran ringkas hendaklah dibuat oleh Hakim Bicara selari dengan syarat dan prinsip di dalam Jadual Keempat (kaedah 5) : SKALA KOS, Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fee, Elaun dan Kos) 2006.

[14] Berbalik kepada kes di hadapan kami, dengan kuasa semakan yang diberikan kepada kami oleh undang-undang, kami telah menyemak fail kes 10300-021-0202-2015, kami dapati YA Hakim Bicara hanya memerintahkan kos tanpa ditentukan berapakah kadar kos yang perlu dibayar dan ditanggung oleh pihak Responden. Oleh kerana jumlah kos nya tidak ditentukan maka ianya termasuk dalam kategori kos yang ditetapkan, iaitu kos itu hendaklah ditaksirkan melalui pemfailan bil taksiran kos di hadapan Pendaftar. Pihak Perayu hendaklah membuat taksiran terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa tindakan pelaksanaan. Merujuk kepada invois di muka surat 18 Rekod Rayuan, kami dapati invois tersebut adalah invois yang dikeluarkan oleh Peguam Perayu kepada Perayu sahaja dan tidak termasuk dalam kategori kos yang ditetapkan di hadapan Pendaftar.

Maka, kami berpuas hati bahawa Perayu tidak ada membuat apa-apa permohonan taksiran di hadapan Pendaftar berkaitan jumlah kos tersebut.

[15] Dapatan kami juga bahawa YA Hakim Bicara telah terlepas pandang panduan-panduan di dalam SKALA KOS, Kaedah-Kaedah Tatacara Mal

Mahkamah Syariah (Fee, Elaun dan Kos) 2006 dan juga telah tidak merujuk prinsip-prinsip perintah mengenai kos secara am apabila memutuskan kos guaman yang dikenakan kepada pihak Perayu dan Responden dalam kedua-dua perintah YA Hakim Bicara dalam kes bantahan awal sebelum ini. YA Hakim Bicara membuat keputusan membatalkan segala bayaran yang harus dibuat kepada Perayu mahupun Responden dengan hanya berpandukan bukti invois (ms 18 dan 44 Rekod Rayuan) yang dikemukakan oleh peguam kedua-dua pihak semata-mata sebagai sandaran.

[16] Oleh demikian, dalam kes ini dapatan kami bahawa terma perintah ke ii bertarikh 13/7/2017 adalah satu perintah yang belum muktamad dan perlu dibuat taksiran terlebih dahulu bagi mendapatkan jumlah kos yang sebenar sebelum apa-apa tindakan perlaksanaan wajar dibuat oleh pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan-alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujah bertulis Perayu dan Responden, MAKA Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut;

1. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: permohonan no. 10300-099-0756-2016 bertarikh 13/7/2017 adalah **dibatalkan**.
2. Pihak Perayu hendaklah membuat taksiran di hadapan Pendaftar terhadap perintah kos dalam kes no. 10300-021-0202-2015 sebelum mengambil apa-apa tindakan pelaksanaan.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. Y.A.A. DATO' YUSOF BIN MUSA
Pengerusi Panel Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN MOKHTAR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1

2

3

4

5

6